

עין משפט
גור מצוה

עב:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) [לעיל א' ושי"ק, ט] לעיל יד: ב"ב קמ: [נפ"ש ונפ"י רש"ס, ט] א' לעיל טו:, ד) [לעיל סג:], ט) יש ספרי דל"ג ילא השער וכו' ועי' לעיל דף קכ: בתוס' ד"ה והתקן, ו) [נ"י תוס' לקמן עה, א] (תוספתא רפ"ו,).



הגהות הב"ח

(א) בשבטה ר' יוסי אומר לעולם אין פוסקין:



הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה תנה לי ואליכנה ואעשה כו'. ג"כ דאל"כ שאין לו הנאה מותר בכל ענין וכ"כ תוס' עג א' דה"ה התמרים כו' והתמרים היו משמכרים כו' ועס"י קנ"ז ס"א בהג"ה: [ב] תוס' ד"ה אין, מיידי כו'. ג"כ אלל המגזין' כתב שהגאונים מחזיקין בכל ענין חס' ילא השער וכ"ד ר"ף ורמב"ס:



מוסף רש"י

מודה בשטר שכתבו. לזה שהיה בשטר שכתבו ועל פיו נתמנו העדים, אין צריך לקיימו. אין הנלוה צריך לקיימו בעדים התחומים בו, שאין הלוה שוב נחמן לומר פרעתי, ולא אמרינן קנ"ז ס"א שאמר הוא הפס שהמיה דמיזין שאמר כשר היה הדי הוחק השטר, וכי אמר פרעתי לא מהיתן שחי כד המלה הוא (בחובות ט.) דמיון שמויה שכתבו ולזה בו הדי הוא כאלו קיימיהו תחתיו וגובה כל זמן שמואלו (שבת עח:). והרי היא יוצאה מתחת ידו. שנים דין מוציאין אותה מידו (לעיל יד:) דלא ניקרייה גולנא. שלא יתקפו לוקח זה כשזילאנה נגזל מידו ורקלטו גזלן, לכן חזרו להעמיד ממכרו (לעיל טו:). אין פוסקין על הפירות. ליתן לו מעות ככור חטין ולומר לו מהו לי לטוף זמן גדול, ואפילו יש שטמזין אותו עכשיו בכן בתחלת הקליה. אין זה שער, עד שיצא השער. עד שלא שער מפורסם וקבעו בשוק העיר בכן (לעיל סב:). אף על פי שאין לזה. המוכר, יש לזה. לאש אחר ויכול לקטוע עכשיו דמים שקיבל (שם ובעי"ז לעיל טו:). הדי חדשות מארבע וישנות משלש. דסמס יתן טוב מן חדש בעת הגזין (בחובות כד.) שהיה עדיין אותו יגש כל זכרו (שם וי).

מודה בשטר שכתבו אינו צריך לחזר אחר העדים התחומין בו ולהעיד על חתימתן ולקיימן. וה"נ הדי מודה שמכרו לו באחריות ואם השטר בטל לעינן המכירה מפני שטר מתנה שקדמו לא בטיל לעינן אחריות: לא נישן ליכנס. מאחר שנתנו כבר במתנה ועל כרחו כתבו ליה זה: לאה שמעתא. דרבה: ניםא לא נישן ליכנס. אלא שמע מינה לא בטיל שטרא משום האי טעמא: לשבח קרקעות כילה. רישא ידיה אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם וקא מפרש לשבח קרקעות כילד: וברי היא יוצאה מתחם ידו. של לוקח שהנגזל מוציאה בדין: כשהוא גובה: כשהלוקח גובה מעות מן הגזין: מנכסים משועבדים. טורף לקוחות שלקחו אחריו מפני שהאחריות שכתב בשטר מכירתו קודם לתקחו: ושבח מנכסים בני חורין. ולא ממשועבדים מפני תקון העולם דאין הלכותות יכולין להזהר בדבר שאין לו קצבה כגון אחריות השבח והפירות. דבשלמא בקרן נזהרין להניח מקום לגבות ממנו ואי לא נזהרו אפסידו אנפשייהו: ניםא לא נישן. שטר מכירה זה ליכתב שהי גזולה היתה ובטל השטר ואחריות שבו ואמאי גובה קרן מנכסים משועבדים: אי למ"ד. ב"ק נדף טו:]: ניםא ליה דלא ליקרייה גולנא. אדם שמכר שדה גזולה לחבירו מחזר על הבעלים הראשונים ולוקחה מהם להעמיד ביד הלוקח כי היכי דלא ליקרייה גולנא: מפייס ליה למרה. לוקחה מן הבעלים הראשונים: הכא אכרחי קמצרח ליה. שהקנה לבנו קטן להצריח מזה: שטריה מקיים ליה. בתמיה. אין דעתו להחזיקה בידו הלכך לא ניתן ליכתב הוא: ברתנ' היה הוא תחילה לקולרים. יש לו גדיש ועדיין לא ילא השער: פוסק עמו. בלחיה שער שירצה לתת לו מאותו גדיש דכיון דיש לו אין כאן צריח דמעכשיו הוא קניו לו ואע"פ שלא משך דכי אין לו נמי אצק צריח מדרבנן הוא וכי יש לו לא גזור: על העצום של ענבים. כלי גדול שזוצרין בו חמ הענבים לפני דריכה והם מתחממין ומתבשלים להוציא יינס יפה יפה. ושל זימים קרוי מעטין: ועל הציצים של יוצר. פוסק עם היוצר על הקדירות בלחיו שער שירצה ואע"פ שלא ילא השער חס הכנים עפר ועשאו ציצים שקורין מעונט"ש ועושה מהם קדירות: ועל הסיד. פוסק עמו משישקענו כצנצן אצנים והעצים לשרוף: ה"ג רבי יוסי אומר לעולם אינו פוסק עמו על הזבל עד שיהא לו זבל בלשפות: ופוסק עמו כשער הגבוה. חס יפחות השער ממנה שהוא עכשיו תתן

לי כשער הזול. שער הגבוה היינו צול שנותנין פירות הרבה דמים מועטים: יכול הוא לומר לו. כשיראה שער הזול: סן לי כזה או סן לי מעותי. שהרי לא משך לחזור בו ואפילו מי שפרע ליכא הואיל ולא נתן מעותיו ע"מ לקבל עכשיו אלא לאחר זמן ובתוך כך נשתנה השער. סמס דעתיה דאיינש אתרעא זולא פסיק: גב' כדורמוס. אינולי רב וגדול: בלכלבי וארבי. משימתילו בעלי צמים ואוצרי פירות לפתוח אוצרותיהם וספינות בלות בנהר המציאות תבואה למכור: דמשוך פרעיהו. לזמן מרובה: ה"ג בתוספתא היו חדשות מארבע וישנות משלש: אין פוסקין על חדשות מארבע עד שילא שער לחדש ולישן. דהא דחדשים מארבע משום דלא יכשו עדיין כל הזורך והפוסק על החדשות לא יקבלם הימנו עכשיו אלא לאחר זמן כשיתייבשו כל זרכס לפיכך אין פוסק עליהן לקבל עליהן ארבע סאין כסלע עד שילא השער בארבע לחדש ולישן: היו של לקוטות מארבע. סמס תבואות לקוטות אינן יפין שלוקטין בכמה שדות ומערבין שיכלי שיפין עם שיכלי חטין: אין פוסקין עם צנע הבית מארבע. עד שילא השער של ד' ללוקט ולמוכר: יויף מלקוט. תבואה מעורבת: אין לזין על שער שצנשן. אי שמעתי אין לזין מעות בדרך הלואה ע"מ שאם לא אשלם לך מעות עד זמן פלוני אתן לך פירות כשער של עכשיו דאע"ג דדרך מקח וממכר שרי דרך הלואה אסור. ובהלכות גדולות מפרש אין לזין סאה בסאה על סמך שער שצנשן דמיא הואיל ומיטי בדיני ומיטי בשלי הוה ליה כעד שיבא בני או עד שאמאא מפתח (לקמן דף עה:). דיופי כמשרי. מעות: ופרעי פירות צנצנ. כשער של תשרי. וללשון האחר לזין חטין ופורעין חטין: ממקום למקום. ממוקם הזול למקום היוקר: סנה לי. [א] ואוליכנה ואעשה זכרי צמעות עד זמן פלוני: צרשות

מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו וגובה מנכסים משועבדים אמר ליה רבא מי דמי התם ניתן להכתב הכא אלא ניתן להכתב יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא אמר ליה רבינא למרימר אלא הא דאמר ר' יוחנן גזירה שמוא יגבה מזמן ראשון נימא לא ניתן ליכתב א"ל הכי השתא התם נהי דלא ניתן ליכתב מזמן ראשון אבל ניתן ליכתב מזמן שני הכא לא ניתן ליכתב כלל אלא הא דתניא ללשבח קרקעות כיצד הרי שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה והרי היא יוצאה מתחת ידו כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבח גובה מנכסים בני חורין נימא לא ניתן ליכתב הכי השתא התם אי למ"ד גיחא ליה דלא ניקרייה גולנא אי למ"ד ניהא ליה דליקום בהימנותיה מפייס ליה למריה ומוקים ליה לשטריה הכא לאברוחי מיניה קמכוין שטרא מקיים ליה: מתנ' (ד) אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער (ה) יצא השער פוסקין ואע"פ שאין לזה יש לזה גזירה הוא תחילה לקוצרים פוסק עמו על הגדיש ועל העיבש של ענבים ועל המעטין של זיתים ועל הביצים של יוצר ועל הסיד מששקעו בבבשן יפוסק עמו על הזבל כל ימות השנה רבי יוסי אומר (ו) אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו זבל באשפה וחכמים מתירים יפוסק עמו בשער הגבוה רבי יהודה אומר אע"פ שלא פסק עמו בשער הגבוה יוכל לומר תן לי כזה או תן לי את מעותי: גב' אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן אין פוסקין על שער שבשוק אמר ליה ר' זירא לר' אסי אמר ר' יוחנן אפי' כדורמוס הזה אמר ליה ולא אמר ר' יוחנן אלא בשוק של עיירות דלא קביעי תרעיהו ולמאן דסליק אדעתין מעיקרא דאמר ר' יוחנן אפי' כדורמוס הזה אלא מתנ' דקתני אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין היכי משכחת לה מתניתין בחיטי דאכלבי וארבי דמשוך תרעיה טפי ת"ד אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה יהיו חדשות מארבע וישנות משלש אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן יהיו לקוטות מארבע ולכל אדם משלש אין פוסקין עד שיצא השער ללוקט ולמוכר אמר רב נחמן פוסקין ללקוטות כשער הלקוטות א"ל רבא לרב נחמן מ"ש לוקט דאי לית ליה זויף מלקוט חבריה בעל הבית נמי זויף מלקוט א"ל בעל הבית זילא ביה מילתא למזיף מלקוט איבעית אימא מאן דיהב זוזי לבעל הבית אפירי שפירי יהיב אמר רב ששת אמר רב הונא אין לזין על שער שבשוק אמר ליה רב יוסף בר חמא לרב ששת ואמרי לה רב יוסי בר אבא לרב ששת ומי א"ר הונא הכי והא בעי מיני' מרב הונא הני בני בי רב דיופי בתשרי ופרעי בטבת שרי או אסיר אמר להו הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעי זבני ופרעי ליה מעיקרא סבר רב הונא אין לזין כיון דשמעה להא דא"ר שמואל בר חייא א"ר אלעזר לזין אמר איהו נמי לזין תנו רבנן המוליד חבילה ממקום למקום מצאו חבירו ואמר לו תנה לי ואני אעלה לך בדרך שמעלין לך באותו מקום ברשות

י' כשער הזול. שער הגבוה היינו צול שנותנין פירות הרבה דמים מועטים: יכול הוא לומר לו. כשיראה שער הזול: סן לי כזה או סן לי מעותי. שהרי לא משך לחזור בו ואפילו מי שפרע ליכא הואיל ולא נתן מעותיו ע"מ לקבל עכשיו אלא לאחר זמן ובתוך כך נשתנה השער. סמס דעתיה דאיינש אתרעא זולא פסיק: גב' כדורמוס. אינולי רב וגדול: בלכלבי וארבי. משימתילו בעלי צמים ואוצרי פירות לפתוח אוצרותיהם וספינות בלות בנהר המציאות תבואה למכור: דמשוך פרעיהו. לזמן מרובה: ה"ג בתוספתא היו חדשות מארבע וישנות משלש: אין פוסקין על חדשות מארבע עד שילא שער לחדש ולישן. דהא דחדשים מארבע משום דלא יכשו עדיין כל הזורך והפוסק על החדשות לא יקבלם הימנו עכשיו אלא לאחר זמן כשיתייבשו כל זרכס לפיכך אין פוסק עליהן לקבל עליהן ארבע סאין כסלע עד שילא השער בארבע לחדש ולישן: היו של לקוטות מארבע. סמס תבואות לקוטות אינן יפין שלוקטין בכמה שדות ומערבין שיכלי שיפין עם שיכלי חטין: אין פוסקין עם צנע הבית מארבע. עד שילא השער של ד' ללוקט ולמוכר: יויף מלקוט. תבואה מעורבת: אין לזין על שער שצנשן. אי שמעתי אין לזין מעות בדרך הלואה ע"מ שאם לא אשלם לך מעות עד זמן פלוני אתן לך פירות כשער של עכשיו דאע"ג דדרך מקח וממכר שרי דרך הלואה אסור. ובהלכות גדולות מפרש אין לזין סאה בסאה על סמך שער שצנשן דמיא הואיל ומיטי בדיני ומיטי בשלי הוה ליה כעד שיבא בני או עד שאמאא מפתח (לקמן דף עה:). דיופי כמשרי. מעות: ופרעי פירות צנצנ. כשער של תשרי. וללשון האחר לזין חטין ופורעין חטין: ממקום למקום. ממוקם הזול למקום היוקר: סנה לי. [א] ואוליכנה ואעשה זכרי צמעות עד זמן פלוני: צרשות

יזיף מלקוט חבריה. אי לאו משום דמני למזין אע"ג דמני למזן אין חשוב שער לפסוק עליו: אין לזין על שער שבשוק. ומסקנא דלזין לפי ה"ג דאיידי סאה בסאה [ב] מיידי גיש לו מעות ללוה דמני זצין בשוקא או יש לו מעט כדרכי יתחב בסוף פירקא (דף עה.) יש לו סאה לזה עליה כמה כורים וק"ק למא לי שער רק שימאא פירות לקנות אפילו ציוקר ואית דגרסינן אין לזין על פירות שצנשן: יוצאה מתחת ידו כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבח גובה מנכסים בני חורין נימא לא ניתן ליכתב הכי השתא התם אי למ"ד גיחא ליה דלא ניקרייה גולנא אי למ"ד ניהא ליה דליקום בהימנותיה מפייס ליה למריה ומוקים ליה לשטריה הכא לאברוחי מיניה קמכוין שטרא מקיים ליה: מתנ' (ד) אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער (ה) יצא השער פוסקין ואע"פ שאין לזה יש לזה גזירה הוא תחילה לקוצרים פוסק עמו על הגדיש ועל העיבש של ענבים ועל המעטין של זיתים ועל הביצים של יוצר ועל הסיד מששקעו בבבשן יפוסק עמו על הזבל כל ימות השנה רבי יוסי אומר (ו) אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו זבל באשפה וחכמים מתירים יפוסק עמו בשער הגבוה רבי יהודה אומר אע"פ שלא פסק עמו בשער הגבוה יוכל לומר תן לי כזה או תן לי את מעותי: גב' אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן אין פוסקין על שער שבשוק אמר ליה ר' זירא לר' אסי אמר ר' יוחנן אפי' כדורמוס הזה אמר ליה ולא אמר ר' יוחנן אלא בשוק של עיירות דלא קביעי תרעיהו ולמאן דסליק אדעתין מעיקרא דאמר ר' יוחנן אפי' כדורמוס הזה אלא מתנ' דקתני אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין היכי משכחת לה מתניתין בחיטי דאכלבי וארבי דמשוך תרעיה טפי ת"ד אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה יהיו חדשות מארבע וישנות משלש אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן יהיו לקוטות מארבע ולכל אדם משלש אין פוסקין עד שיצא השער ללוקט ולמוכר אמר רב נחמן פוסקין ללקוטות כשער הלקוטות א"ל רבא לרב נחמן מ"ש לוקט דאי לית ליה זויף מלקוט חבריה בעל הבית נמי זויף מלקוט א"ל בעל הבית זילא ביה מילתא למזיף מלקוט איבעית אימא מאן דיהב זוזי לבעל הבית אפירי שפירי יהיב אמר רב ששת אמר רב הונא אין לזין על שער שבשוק אמר ליה רב יוסף בר חמא לרב ששת ואמרי לה רב יוסי בר אבא לרב ששת ומי א"ר הונא הכי והא בעי מיני' מרב הונא הני בני בי רב דיופי בתשרי ופרעי בטבת שרי או אסיר אמר להו הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעי זבני ופרעי ליה מעיקרא סבר רב הונא אין לזין כיון דשמעה להא דא"ר שמואל בר חייא א"ר אלעזר לזין אמר איהו נמי לזין תנו רבנן המוליד חבילה ממקום למקום מצאו חבירו ואמר לו תנה לי ואני אעלה לך בדרך שמעלין לך באותו מקום ברשות

 	לעזי רש"י	
מעונט"ש (מטות"ש).		מעונט"ש (מטות"ש).
גושים (של שין, לעשות מהם כדים).		